



Journal Officiel de la République Tunisienne

TRADUCTION Française

Vendredi 15 février 1985

128ème ANNEE N° 13

Sommaire

Décrets et Arrêtés

Ministère des Affaires Etrangères

DECRET N° 85-237 du 5 février 1985 portant
expropriation pour cause d'utilité publique de di-
verses parcelles de terrains sises à Tunis néces-
saires à la construction du siège du Ministère des
Affaires Etrangères 246

Ministère de l'Intérieur

NOMINATION d'un Chef de Service 247
CESSATION de fonctions d'un Secrétaire Général
de Municipalité 247

Ministère de l'Economie Nationale

NOMINATION d'un administrateur représentant
l'Etat au Conseil d'Administration de la Société
de Recherches et d'Exploitation des Pétroles en
Tunisie 247

Ministère des Affaires Culturelles

NOMINATION d'un Chef de Service 247
NOMINATION de Secrétaires Généraux de Comités
Culturels Régionaux 247

Ministère de l'Information

DECRET N° 85-239 du 5 février 1985, portant
expropriation pour cause d'utilité publique de di-
verses parcelles de terrains sises à Tunis « Kerch
El Ghaba » nécessaires à l'implantation du nou-
veau siège de la télévision 247

Ministère de l'Education Nationale

DECRET N° 85-238 du 5 février 1985 portant
expropriation pour cause d'utilité publique d'une
parcelle de terrain sise à Haroun Gouvernorat de
Bizerte destinée à la création d'une école primaire 248
NOMINATION de Délégués Régionaux 249
NOMINATION d'un Chef de Service 249

Ministère de l'Agriculture

DECRETS N°s 85-249 à 251 du 7 février 1985,
déterminant des périmètres de sauvegarde au gou-
vernorat de Sidi Bouzid 249
DECRET N° 85-252 du 7 février 1985, portant
affiliation à la Caisse Nationale de Retraite et de
Prévoyance Sociale des personnels du Groupement
d'Intérêt Hydraulique de Gabès 251

Ministère des Transports et des Communications

- DECRET N° 85-236 du 5 février 1985**, portant déclassement et affectation en pleine propriété de parcelles de terrain au profit de la Société Nationale de Chemins de Fer Tunisiens **252**
- ARRETE du Ministre des Transports et des Communications du 5 février 1985**, portant report de concours externe et interne sur épreuves pour le recrutement de facteurs (Section III : P.T.T) **252**
- CREATION d'un établissement postal** **252**

Ministère des Affaires Sociales

- NOMINATION d'un Sous-Directeur** **252**

ARRETE du Ministre des Affaires Sociales du 7 février 1985, portant approbation de l'Avenant à la Convention Collective Cadre **252**

Ministère de la Santé Publique

- DECRET N° 85-255 du 11 février 1985** modifiant le décret N° 77-774 du 19 septembre 1977 relatif aux emplois fonctionnels du personnel médical et juxtamédical des établissements relevant du Ministère de la Santé Publique **256**
- CESSATION de fonctions d'un Directeur** **256**

Ministère du Tourisme et de l'Artisanat

- ARRETE du Ministre du Tourisme et de l'Artisanat du 5 février 1985**, portant attribution du Prix du Président Bourguiba à l'Artisanat **256**

Décrets et Arrêtés

Ministère des Affaires Etrangères

EXPROPRIATION

Décret N° 85-237 du 5 février 1985, portant expropriation pour cause d'utilité publique de diverses parcelles de terrain sises à Tunis, nécessaires à la construction du siège du Ministère des Affaires Etrangères.

Nous, **Habib Bourguiba**, Président de la République Tunisienne ;

Vu la loi n° 78-85 du 11 août 1978, portant refonte de la législation relative à l'expropriation pour cause d'utilité publique;

Vu l'avis des Ministres des Affaires Etrangères et des Finances;

Décrétons :

Article Premier. — Sont expropriées pour cause d'utilité publique au profit de l'Etat, pour être incorporées au Domaine privé de l'Etat pour les besoins du Ministère des Affaires Etrangères diverses parcelles de terrain nues nécessaires à la construction du siège du Ministère des Affaires Etrangères entourées d'un liseré rouge sur le plan annexé au présent décret et désignées au tableau ci-après :

N° de la Parcelle	Situation	Nature du terrain	Nature du Titre	Superficie	Nom des propriétaires ou présumés tels
11	Tunis	Terrain nu	TF n° 865 Tunis S2 (Partie)	11a 80ca	Société Ettacoufik
13	Tunis	Terrain nu	Non immatriculé	85a 11ca	Les dévolutaires de la Fondation Habous El Boujadi
14	Tunis	Terrain nu	TF N° 59931 (Partie)	1ha 42a 60ca	— Mohamed El Habib et Ali, fils de Mahmoud B. Béchir B. Mohamed El Habib Et-Tijani à concurrence de 8395/16790. — Youssef B. Hadj Hachemi La-zaar à concurrence de 2000/16790 — Habib B. Ammar Chouchane à concurrence de 2000/16790. — Mohamed B. Abdallah B. Hadj Amor Ben Ameer. — Nouredine B. Et-Taleb Arâar les deux derniers à concurrence de 4395/16790.
15	Tunis	Terrain nu	Non immatriculé	59a 99ca	Dévolutaires de la fondation Habous Sidi Othman El Haddad

Art. 2. — Sont également expropriés tous les droits mobiliers et immobiliers qui grèvent ou pourraient grever les dits immeubles.

Art. 3. — L'expropriation est déclarée urgente.

Art. 4. — Les Ministres des Affaires Etrangères et des Finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera

publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Fait à Tunis, le 5 février 1985

P. le Président de la République Tunisienne
et par délégation
Le Premier Ministre
Ministre de l'Intérieur
Mohamed MZALI

Ministère de l'Intérieur

NOMINATION

Par décret N° 85-240 du 7 février 1985 :

Monsieur Mohamed Slaheddine Ettih Professeur de l'Enseignement Secondaire Général détaché auprès du Ministère de l'Intérieur est chargé des fonctions de chef de service des affaires administratives et financières au Gouvernorat de Tataouine.

CESSATION DE FONCTIONS

Par décret N° 85-241 du 7 février 1985 :

Monsieur Ahmed Mehrez Khellil Lieutenant de la Garde Nationale est déchargé des fonctions de Secrétaire Général de la 3ème catégorie à la commune de Teboulba à compter du 1er décembre 1984.

Ministère de l'Economie Nationale

NOMINATION

Par arrêté des Ministres des Finances et de l'Economie Nationale du 5 février 1985 :

Monsieur Nouri Zorgati, est nommé administra-

teur représentant l'Etat au conseil d'administration de la Société de Recherches et d'Exploitation des Pétroles en Tunisie (SEREPT) en remplacement de Monsieur Mohamed Ali Souissi.

Ministère des Affaires Culturelles

NOMINATION

Par décret N° 85-242 du 7 février 1985 :

Monsieur Fathi Chelbi, chargé de recherches, est chargé des fonctions de chef de service de l'inspection et de l'inventaire des sites et monuments du centre d'étude de la civilisation classique et des antiquités romaines et byzantines de l'Institut National d'Archéologie et d'Art.

Par décret N° 85-243 du 7 février 1985 :

Monsieur Béchir Drira, Professeur d'Enseignement Secon-

daire est chargé des fonctions de secrétaire général du comité culturel régional de Monastir au Ministère des Affaires Culturelles.

Par décret N° 85-244 du 7 février 1985 :

Monsieur Zouhaier Amami, Professeur d'Enseignement Secondaire est chargé des fonctions de secrétaire général du comité culturel régional de Sidi Bouzid au Ministère des Affaires Culturelles.

Ministère de l'Information

EXPROPRIATION

Décret n° 85-239 du 5 février 1985, portant expropriation pour cause d'utilité publique de diverses parcelles de terrain sises à Tunis «Kerch El Ghaba» nécessaires à l'implantation du nouveau siège de la Télévision.

Nous, Habib Bourguiba, Président de la République Tunisienne ;

Vu la loi n° 76-88 du 11 août 1976, portant refonte de la législation relative à l'expropriation pour cause d'utilité publique;

Vu l'avis des Ministres des Finances et de l'Information;

Décrétons :

Article Premier. — Sont expropriées pour cause d'utilité publique au profit de l'Etat pour être incorporées au domaine privé de l'Etat, pour les besoins du Ministère de l'Information (Radio Télévision Tunisienne) en vue d'implanter le nouveau siège de la Télévision, diverses parcelles de terrain sises à Tunis « Kerch El Ghaba » entourées d'un liseré rouge sur le plan annexé au présent décret et désignées au tableau ci-après :

N° de la Parcelle	Situation	Nature du Titre	Superficie	Noms des propriétaires
1	Tunis «Kerch El Ghaba»	Non immatriculé	56a 60ca	— El Hattab Ben Ghallab Ben Mohamed B. Ahmed Ben Mansour Ech-Chaabani
3	« »	T.F. 97.696	6h 10a 30ca	— El Hattab Ben Ghallab Ben Mohamed B. Ahmed Ben Mansour Ech-Chaabani
6	« »	Non immatriculé	1a 48ca	— El Hattab Ben Ghallab Ben Mohamed B. Ahmed Ben Mansour Ech-Chaabani
8	« »	Non immatriculé	1h 86a 37ca	— El Hattab Ben Ghallab Ben Mohamed B. Ahmed Ben Mansour Ech-Chaabani
9	« »	Non immatriculé	1h 2a 50ca	— El Mongi Habassi

Art. 2. — Sont également expropriés tous les droits mobiliers et immobiliers qui grèvent ou pourraient grever lesdits immeubles.

Art. 3. — La présente expropriation est déclarée urgente.

Art. 4. — Les Ministres des Finances et de l'Information sont chargés, chacun en ce qui le concerne,

de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Fait à Tunis, le 5 février 1985

P. le Président de la République Tunisienne
et par délégation
Le Premier Ministre
Ministre de l'Intérieur
Mohamed MZALI

Ministère de l'Education Nationale

EXPROPRIATION

Décret n° 85-238 du 5 février 1985, portant expropriation pour cause d'utilité Publique d'une parcelle de terrain sise à Haroune Gouvernorat de Bizerte, destinée à la création d'une Ecole Primaire

Nous, Habib Bourguiba, Président de la République Tunisienne ;

Vu la loi n° 78-85 du 11 août 1978, portant refonte de la législation relative à l'expropriation pour cause d'utilité publique;

Vu l'avis des Ministres des Finances et de l'Education Nationale;

Décrétons :

Article Premier. — Est expropriée pour cause d'utilité publique au profit de l'Etat pour être incorporée au Domaine Privé de l'Etat, pour les besoins du Ministère de l'Education Nationale, une parcelle de terrain destinée à la création d'une Ecole Primaire à Haroune, Gouvernorat de Bizerte, entourée d'un liseré rouge sur le plan annexé au présent décret et désignée au tableau ci-après :

N/P	Situation	Nature du titre	immatriculé Superficie	Noms des Propriétaires ou présumés tels
Unique	Haroune	terrain non immatriculé	6564 m2	— M'Barka Bent Mohamed Ben Brahim El Kharouni. — Chedlia Bent Mohamed El Kharouni — Ali Ben Mohamed El Kharouni. — Algia Bent Mohamed El Kharouni. — Salha Bent Mohamed El Kharouni. — Mustapha Ben Mohamed El Kharouni. — Rhaiem Ben Mohamed El Kharouni. — Mohamed Ben Hassen El Kharouni.

Art. 2. — Sont également expropriés tous les droits mobiliers et immobiliers qui grèvent ou pourraient grever le dit immeuble.

Art. 3 — L'expropriation est déclarée urgente.

Art. 4. — Les Ministres des Finances et de l'Education Nationale sont chargés, chacun en ce qui

le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Fait à Tunis, le 5 février 1985

P. le Président de la République Tunisienne
et par délégation
Le Premier Ministre
Ministre de l'Intérieur
Mohamed MZALI

NOMINATIONS

Par décret N° 85-245 du 7 février 1985 :

Monsieur Mohamed Ameur Ismail, Inspecteur Régional de l'Enseignement Primaire est chargé des fonctions de délégué régional de l'enseignement primaire à Tunis.

Par décret N° 85-246 du 7 février 1985 :

Monsieur Mohamed Khouini Inspecteur Régional de l'Enseignement Primaire est chargé des fonctions de délégué régional de l'Enseignement Primaire à Bizerte.

Par décret N° 85-247 du 7 février 1985 :

Monsieur Mehrez Goucha, Inspecteur Régional de l'Enseignement Primaire est chargé des fonctions de délégué régional de l'Enseignement Primaire au Kef.

Par décret N° 85-248 du 7 février 1985 :

Monsieur Mohamed Ben Ali, Professeur d'Enseignement Secondaire est chargé des fonctions de chef de service de l'enseignement à la Direction Régionale de l'Enseignement Secondaire du Kef.

Ministère de l'Agriculture

PERIMETRES DE SAUVEGARDE

Décret N° 85-249 du 7 février 1985, portant création d'un périmètre de sauvegarde dans la région de Braga (Gouvernorat de Sidi Bou Zid).

Nous, Habib Bourguiba, Président de la République Tunisienne :

Vu la loi n° 75-16 du 31 mars 1975, portant promulgation du Code des Eaux et notamment les articles 15 et 156 à 160;

Vu le décret n° 78-557 du 24 mai 1978 fixant la composition et le fonctionnement de la Commission du Domaine Public Hydraulique;

Vu l'avis de la Commission du Domaine Public Hydraulique en date du 25 août 1984;

Vu l'avis du Premier Ministre, Ministre de l'Intérieur et des Ministres de la Justice et de l'Agriculture;

Vu l'avis du Tribunal Administratif;

Décrétons :

Article Premier. — Il est créé dans la région de Braga (Gouvernorat de Sidi Bouzid) un périmètre de sauvegarde, composé de trois zones distinctes dont les limites sont figurées en liseré rouge sur l'assemblage des cartes d'Etat de Sidi Bouzid 94ème Djebel Meloussi n° 103, à l'échelle 1/50.000e ci-annexé et sont comme suit :

1°) Zone Nord-Ouest limitée

— au Nord, par la piste reliant la route Maknassy Sidi Bouzid et Henchir El Merazguia en passant par Douar El Hassinat et Douar Ouled Amor.

— au Nord-Est, par la piste agricole reliant la route Maknassy - Sidi Bouzid à Ragueb.

— au Sud-Est, par la route reliant Es-Safah à la route Meknassy - Sidi Bouzid et par une ligne brisée reliant Bir Segdal à Douar Jeber.

— au Sud, par la piste agricole reliant Henchir El Merazguia à Oglat El-Djedra.

2°) Zone occidentale (Sebket Ennejila) limitée.

— au Nord, par la piste agricole reliant Henchir El Merazguia à Oglat El-Djedra.

— à l'Est par la piste agricole reliant la Station de pompage de Bir Badra Oglat El Djedra passant par Bordj El Safah.

— au Sud par la piste agricole reliant Bir Ouled Slimane à la Station de pompage de Bir Badra.

— à l'Ouest, par une ligne brisée reliant Henchir El-Merazguia à Bir Slimane passant par Khalouet El Akerma et El Orf Et Touil.

3°) Zone Sud limitée

— au Nord, par une ligne brisée partant de Bir Ouled Slimane passant par la Station de pompage de Bir Badra, point d'intersection avec la route de Meknassy - Sidi Bouzid, Bir El Merfeg et atteignant Bir El Hachana.

— à l'Est, par la piste agricole reliant Bir El Hachana à Bou Kakria en passant par Es-Sekharia.

— au Sud, par une ligne brisée partant de Bir Ouled Slimane, passant par l'Ecole de Henchir Es-Sfaia, Jebel Zafzef, longeant la route de Maknassy Sidi Bouzid et atteignant la localité de BouKakria.

Art. 2. — A l'intérieur dudit périmètre toute réalisation de travaux tels que recherche ou exploitation nouvelle de nappes souterraines, recherche d'eau, création de point d'eau, approfondissement et équipement - à l'exclusion des travaux de réfection ou d'exploitation des ouvrages existants - sont soumis à une autorisation préalable du Ministre de l'Agriculture.

Les travaux ainsi autorisés seront soumis au contrôle des agents accrédités du Ministère de l'Agriculture.

Art. 3. — Les agents dûment assermentés du Ministère de l'Agriculture chargés de relever toutes infractions contraires à l'application du présent décret peuvent requérir les agents de la force publique en vue de procéder aux constatations nécessaires.

Art. 4. — Toutes infractions aux dispositions du présent décret seront poursuivies et réprimées conformément aux dispositions des articles 156, 157, 158, 159 et 160 du Code des Eaux.

Art. 5. — En aucun cas il ne pourra être réclamé d'indemnité en raison de l'exécution du présent décret.

Art. 6. — Le Premier Ministre, Ministre de l'Intérieur et les Ministres de la Justice et de l'Agriculture sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Fait à Tunis, le 7 février 1985

P. le Président de la République Tunisienne
et par délégation
Le Premier Ministre
Ministre de l'Intérieur
Mohamed MZALI

Décret N° 85-250 du 7 février 1985, portant transformation d'un périmètre de sauvegarde existant en périmètre d'interdiction dans la région de Sadaguiia Oum El-Adame (Gouvernorat de Sidi Bou Zid).

Nous, **Habib Bourguiba**, Président de la République Tunisienne ;

Vu la loi n° 75-13 du 31 mars 1975, portant promulgation du Code des Eaux et notamment les articles 15 et 156 à 160;

Vu le décret n° 78-557 du 24 mai 1978, fixant la composition et le fonctionnement de la Commission du Domaine Public Hydraulique;

Vu le décret n° 82-1461 du 19 novembre 1982, portant délimitation d'un périmètre de sauvegarde de la nappe phréatique dans la région de Sadaguiia - Oum El Adame (Gouvernorat de Sidi Bou Zid);

Vu l'avis de la Commission du Domaine Public Hydraulique en date du 24 août 1984;

Vu l'avis du Premier Ministre, Ministre de l'Intérieur et des Ministres de la Justice et de l'Agriculture;

Vu l'avis du Tribunal Administratif;

Décrétons :

Article Premier. — Il est créé dans la région de Sadaguiia - Oum El Adame (Gouvernorat de Sidi Bou Zid) un périmètre d'interdiction en remplacement du périmètre de sauvegarde institué par le décret n° 82-1461 du 19 novembre 1982 dont les limites sont figurées en liséré rouge sur l'assemblage des cartes d'Etat Major de Sbeitla n° 85 - Djebel Es Souda n° 86 - Bir Hafey n° 93 et Sidi Bou Zid n° 94 à l'échelle 1/50.000e ci-annexé et sont comme suit :

- au Nord, la route G.P. 13 (conduite d'eau de Sbeitla à Sfax).
- à l'Est et au Sud-Est, la route n° 3 reliant Sidi Bou Zid à la G.P. 3 (au niveau de Bir El Hafay).
- au Sud-Ouest, la piste agricole reliant Bir El Haouajbia (Bir Haouach Bia sur carte d'E.M.) à Zaâfria.
- à l'Ouest, la piste agricole reliant Zaâfria à la route G.P. 13.

Art. 2. — A l'intérieur dudit périmètre toute réalisation de travaux tels que recherche ou exploitation nouvelle de nappes souterraines, recherche d'eau, création de point d'eau, approfondissement et équipement - à l'exclusion des travaux de réfection ou d'exploitation des ouvrages existants - sont soumis à une autorisation préalable du Ministre de l'Agriculture.

Les travaux ainsi autorisés seront soumis au contrôle des agents accrédités du Ministère de l'Agriculture.

Art. 3. — Les agents dûment assermentés du Ministère de l'Agriculture chargés de relever toutes infractions contraires à l'application du présent décret peuvent requérir les agents de la force publique en vue de procéder aux constatations nécessaires.

Art. 4. — Les contraventions au présent décret seront poursuivies et réprimées suivant les dispositions des articles 156 - 157 - 158 - 159 et 160 du Code des Eaux.

Art. 5. — En aucun cas il ne pourra être réclamé d'indemnité en raison de l'exécution du présent décret.

Art. 6. — Toutes dispositions antérieures contraires au présent décret sont abrogées et notamment le décret n° 82-1461 du 19 novembre 1982.

Art. 7. — Le Premier Ministre, Ministre de l'Intérieur et les Ministres de la Justice et de l'Agriculture sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Fait à Tunis, le 7 février 1985

P. le Président de la République Tunisienne
et par délégation
Le Premier Ministre
Ministre de l'Intérieur
Mohamed MZALI

Décret N° 85-251 du 7 février 1985, portant création d'un périmètre de sauvegarde dans la région de Djilma (Gouvernorat de Sidi Bou Zid).

Nous, **Habib Bourguiba**, Président de la République Tunisienne ;

Vu la loi n° 75-13 du 31 mars 1975, portant promulgation du Code des Eaux et notamment les articles 15 et 156 à 160;

Vu le décret n° 78-557 du 24 mai 1978, fixant la composition et le fonctionnement de la Commission du Domaine Public Hydraulique;

Vu l'avis de la Commission du Domaine Public Hydraulique en date du 24 août 1984;

Vu l'avis du Premier Ministre, Ministre de l'Intérieur et des Ministres de la Justice et de l'Agriculture;

Vu l'avis du Tribunal Administratif;

Décrétons :

Article Premier. — Il est créé dans la région de Djilma (Gouvernorat de Sidi Bouzid) un périmètre de sauvegarde dont les limites sont figurées en liséré rouge sur l'assemblage des cartes d'Etat Major de Djebel Mrhila n° 77 Hajeb El Aïoun n° 78, Sbeitla n° 85 et Djebel Es-Souda n° 86 à l'Echelle 1/50.000e ci-annexé et sont comme suit :

— au Nord-Est, par la piste agricole reliant Douar Souarigue à Henchir Barek passant par Aïn El Garsa

— à l'Est, par la piste agricole d'Ouled Achour reliant Henchir Barek à la route G.P. 13.

— au Sud, par la route G.P. 13 reliant Sbeitla à Sfax (conduite SONEDE de Sbeitla à Sfax).

— à l'Ouest, par la route G.P. 13, depuis l'intersection avec la route G.P. 13 jusqu'au voisinage du Douar Taïeb b.A.E. Slam.

— au Nord-Ouest, par la ligne brisée partant de Henchir Bagra, longeant la voie ferrée reliant Sbeitla - Kairouan, puis empruntant la piste Sidi Ali Ben Djeballa et la piste de Rhedir El Kaïd, longeant de nouveau la voie ferrée reliant Sbeitla à Kairouan.

Art. 2. — A l'intérieur dudit périmètre toute réalisation de travaux tels que recherche ou exploitation nouvelle de nappes souterraines, recherche d'eau, création de point d'eau, approfondissement et équipement à l'exclusion des travaux de réfection ou d'exploitation des ouvrages existants - sont soumis à une autorisation préalable du Ministre de l'Agriculture.

Les travaux ainsi autorisés seront soumis au contrôle des agents accrédités du Ministère de l'Agriculture.

Art. 3. — Les agents dûment assermentés du Ministère de l'Agriculture chargés de relever toutes infractions contraires à l'application du présent décret peuvent requérir les agents de la force publique en vue de procéder aux constatations nécessaires.

Art. 4. — Toutes infractions aux dispositions du présent décret seront poursuivies et réprimées conformément aux dispositions des articles 156, 157, 158, 159 et 160 du Code des Eaux.

Art. 5. — En aucun cas il ne pourra être réclamé d'indemnité en raison de l'exécution du présent décret.

Art. 6. — Le Premier Ministre, Ministre de l'Intérieur et les Ministres de la Justice et de l'Agriculture sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Fait à Tunis, le 7 février 1985

P. le Président de la République Tunisienne
et par délégation
Le Premier Ministre
Ministre de l'Intérieur
Mohamed MZALI

GROUPEMENT D'INTERET HYDRAULIQUE DE GABES

Décret N° 85-252 du 7 février 1985, portant affiliation à la Caisse Nationale de Retraite et de Prévoyance Sociale des Personnels du Groupement d'Intérêt Hydraulique de Gabès.

Nous, **Habib Bourguiba**, Président de la République Tunisienne ;

Vu la loi n° 59-18 du 5 février 1959, fixant le régime des pensions civiles et militaires des retraites, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée;

Vu la loi n° 59-37 du 28 mars 1959, étendant le bénéfice du régime des pensions de retraite institué par la loi susvisée n° 59-18 du 5 février 1959 à diverses catégories de personnels, telle qu'elle a été modifiée par le décret-loi n° 70-3 du 14 septembre 1970;

Vu la loi n° 59-38 du 28 mars 1959, portant affiliation de certaines catégories des personnels temporaires à la Caisse Nationale de Retraite telle qu'elle a été modifiée par le décret-loi n° 70-4 du 14 septembre 1970;

Vu la loi n° 68-12 du 3 juin 1968, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif;

Vu la loi n° 72-58 du 29 juillet 1972, étendant le bénéfice du régime des pensions de retraite institué par la loi n° 59-18 du 5 février 1959 à certaines catégories de personnels;

Vu la loi n° 72-58 du 29 juillet 1972, étendant la retraite à certaines catégories de personnels;

Vu la loi n° 74-101 du 25 décembre 1974, portant loi de finances pour la gestion 1975 et notamment les articles 38 et 39 réglementant le régime des retraites;

Vu la loi n° 75-83 du 30 décembre 1975, portant loi de finances pour la gestion 1976 et notamment les articles 28 et suivants ayant pour objet la transformation de la C.N.R. et de la C.P.S. en un seul établissement public dénommé Caisse Nationale de Retraite et de Prévoyance Sociale;

Vu le décret du 30 juillet 1936, portant organisation des Groupements d'Intérêt Hydraulique en Tunisie;

Vu le décret du 12 août 1936, portant organisation du Groupement d'Intérêt Hydraulique de Gabès;

Vu le décret n° 67-51 du 18 février 1967, portant réorganisation du Groupement d'Intérêt Hydraulique de Gabès;

Vu l'avis des Ministres des Finances et de l'Agriculture;

Vu l'avis du Tribunal Administratif;

Décrétons :

Article Premier. — Les personnels statutaires, employés et ouvriers titulaires et temporaires, occupant des emplois permanents à la loi des cadres du Groupement d'Intérêt Hydraulique de Gabès sont affiliés à la Caisse Nationale de Retraite et de Prévoyance Sociale.

Art. 2. — Ces personnels bénéficieront selon leur catégorie des dispositions de la loi sus-visée n° 59-18 du 5 février 1959, de la loi sus-visée n° 59-37 du 29 mars 1959, du décret-loi sus-visé n° 70-4 du 14 septembre 1970 et de la loi susvisée n° 72-58 du 29 juillet 1972.

Les services accomplis par les intéressés antérieurement à la date d'application du présent décret peuvent être pris en compte pour la retraite sous réserve :

a) Pour ceux d'entre eux déjà affiliés à un autre organisme de retraite, de transfert à la Caisse Nationale de Retraite et de Prévoyance Sociale du montant de la retenue pour pension à la charge de l'affilié ainsi que la contribution patronale.

b) Pour ceux qui ne font partie d'aucun organisme de retraite, du versement de la totalité des retenues rétroactives et de subventions exigibles en vertu de dispositions des articles 5,8 et 11 de la loi sus-visée n° 59-18 du 5 février 1959.

Le calcul des retenues se fera sur la base du traitement afférent à l'indice d'intégration.

Art. 3. — Les émoluments soumis à retenues pour pension des personnels statutaires visés aux articles précédents sont ceux soumis à retenue pour pension des personnels de l'Etat, des Collectivités Publiques Locales et des Etablissements Publics à caractère administratif.

Art. 4. — Les Ministres des Finances et de l'Agriculture sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Fait à Tunis, le 7 février 1985

P. le Président de la République Tunisienne
et par délégation
Le Premier Ministre
Ministre de l'Intérieur
Mohamed MZALI

Ministère des Transports et des Communications

DOMAINE DE L'ETAT

Décret N° 85-236 du 5 février 1985, portant déclassement et affectation en pleine propriété de parcelles de terrain au profit de la Société Nationale des Chemins de Fer Tunisiens.

Nous, **Habib Bourguiba**, Président de la République Tunisienne;

Vu la loi n° 69-31 du 9 mai 1969, portant approbation du statut de la Société Nationale des Chemins de Fer Tunisiens;

Vu le décret du 24 septembre 1985, sur le Domaine Public;

Sur la proposition du Ministre des Transports et des Communications;

Vu l'avis du Ministre des Finances;

Décrétons :

Article Premier. — Les emprises du Domaine Public des Chemins de Fer de la voie reliant la gare de Kasserine à celle de Sheitla, indiquées par un liseré bleu sur le plan annexé au présent décret, sont déclassées du Domaine Public des Chemins de Fer au profit du Domaine Privé de l'Etat et affectées en pleine propriété à la Société Nationale des Chemins de Fer Tunisiens.

Art. 2. — Les Ministres des Finances et des Transports et des Communications sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Fait à Tunis, le 5 février 1985

P. le Président de la République Tunisienne
et par délégation
Le Premier Ministre
Ministre de l'Intérieur
Mohamed MZALI

Ministère des Affaires Sociales

NOMINATION

Par décret N° 85-253 du 7 février 1985 :

Monsieur **Mohamed Trabelsi**, Administrateur du Gouvernement est chargé des fonctions de Sous-Directeur des normes du travail à la direction du travail au Ministère des Affaires Sociales.

CONVENTION COLLECTIVE

Arrêté du Ministre des Affaires Sociales du 7 février 1985, portant approbation de l'Avenant à la Convention Collective Cadre.

Le Ministre des Affaires Sociales,

Vu la loi n° 66-27 en date du 30 avril 1966, portant promulgation du Code du Travail;

Vu le Code du Travail et notamment ses articles 37 et suivants;

Vu l'arrêté du 29 mai 1973, portant approbation de la convention collective cadre;

CONCOURS

Arrêté du Ministre des Transports et des Communications du 5 février 1985, portant report de concours externe et interne sur épreuves pour le recrutement de facteurs (Section III : P.T.T.).

Le Ministre des Transports et des Communications;

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, fixant le statut général des Personnels de l'Etat, des Collectivités Publiques Locales et des Etablissements Publics à caractère administratif;

Vu le décret n° 72-299 du 29 septembre 1972, fixant le statut particulier aux personnels du Ministère des Transports et des Communications ensemble les textes qui l'ont modifié et complété;

Vu l'arrêté du 20 juin 1975, fixant le règlement et le programme du concours pour l'accès à l'emploi de facteur, tel qu'il a été modifié par l'arrêté du 26 avril 1978;

Vu l'arrêté du 16 octobre 1984, portant ouverture de concours externe et interne sur épreuves pour le recrutement de Facteur (Section III P.T.T.).

Arrêtent :

Article Unique. — La date de déroulement des concours externe et interne sur épreuves pour le recrutement de facteurs (Section III : P.T.T.) est reportée à une date qui sera fixée ultérieurement.

Tunis, le 5 février 1985

Le Ministre des Transports et des Communications
Brahim KHOUADJA

VU

Le Premier Ministre
Ministre de l'Intérieur
Mohamed MZALI

ETABLISSEMENT POSTAL

Par arrêté du Ministre des Transports et des Communications du 5 février 1985 :

Il est créé à compter du 7 janvier 1985 une recette supplémentaire au marché de gros de Bir El Kasaâ dénommée « Bir El Kasaâ » rattachée au bureau de Ben Arous.

Vu l'avis de la commission consultative des conventions collectives prévue par l'article 50 du Code du Travail;

Arrêtent :

Article Premier — L'avenant à la convention collective cadre, dont le texte est ci-annexé, est agréé;

Art. 2. — Les dispositions de cet avenant sont rendues obligatoires, sur l'ensemble du territoire de la République, pour les employeurs et travailleurs des activités non agricoles assujetties aux dispositions du Code du Travail.

Tunis, le 7 février 1985

Le Ministre des Affaires Sociales
Mohamed ENNACEUR

VU

Le Premier Ministre
Ministre de l'Intérieur
Mohamed MZALI

AVENANT A LA CONVENTION COLLECTIVE CADRE

Entre les soussignés,

— L'Union Tunisienne d'Industrie, du Commerce et de l'Artisanat (UTICA) représentée par son Président Monsieur Ferjani Bel Hadj Ammar.

d'une part,

et

— L'Union Générale Tunisienne du Travail représentée par son Président Monsieur Habib Achour.

d'autre part,

— Vu l'arrêté du Ministre des Affaires Sociales du 29 mai 1973 portant approbation de la Convention Collective Cadre signée le 20 mars 1973 et publiée au Journal Officiel de la République Tunisienne n° 21 du 25 et 29 mai et 1er juin 1973.

Il a été convenu ce qui suit :

Article Premier. — Les articles 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 9 - 10 - 12 - 14 - 15 - 16 - 22 - 27 - 29 - 31 - 33 - 37 - 45 - 46 et 49 de la Convention Collective cadre sus visée sont modifiés ou complétés comme suit.

Art. 2. (nouveau). — **champ d'application professionnel et territorial.**

La présente convention, régit sur l'ensemble du territoire de la République Tunisienne, les rapports entre les employeurs et les travailleurs occupés d'une façon permanente dans des activités non agricoles assujetties aux dispositions du code du travail, objet de la loi n° 66-27 du 30 avril 1966

Les travailleurs permanents sont ceux qui sont recrutés pour une durée indéterminée, et qui ne sont pas employés pour exécuter des travaux occasionnels ou accidentels.

La situation des travailleurs temporaires sera étudiée par branche d'activité à travers les conventions collectives sectorielles ou particulières.

Toutefois les travailleurs temporaires jouissent des mêmes droits que les travailleurs permanents en ce qui concerne le droit syndical et la liberté d'opinion, la protection dans l'exercice de leurs fonctions, la délivrance du bulletin de paye et du certificat de travail, la durée de travail, la rémunération du travail de nuit, les heures supplémentaires, le repos hebdomadaire, les jours fériés et les congés payés, de même qu'ils sont soumis aux mêmes dispositions disciplinaires.

Art. 3. — Durée - Révision - Dénonciation (l'avant dernier paragraphe nouveau).

Si au terme de ces délais, l'accord n'est pas conclu, les parties pourront d'un commun accord recourir à l'arbitrage du gouvernement.

Art. 4. — Interprétation (2ème paragraphe nouveau).

A défaut d'un accord au sein de cette commission paritaire, les parties pourront d'un commun accord recourir à l'arbitrage du Gouvernement.

Art. 5. (nouveau). — **Droit syndical et liberté d'opinion.**

Les travailleurs sont libres d'adhérer à une organisation syndicale légalement constituée.

Pour arrêter une décision quelle qu'elle soit à l'égard de tout travailleur, l'employeur ne peut prendre en considération le fait d'appartenir ou de ne pas appartenir à une organisation syndicale.

L'exercice du droit syndical ne doit en aucun cas, avoir pour conséquence des actes ou des agissements contraires aux lois et aux règlements en vigueur.

L'employeur reconnaît l'organisation syndicale légalement constituée représentée par ses délégués à l'entreprise dûment mandatés, il met à sa disposition les tableaux d'affichage placés dans les locaux les plus fréquentés par les travailleurs.

L'employeur, ou en cas d'empêchement son représentant reçoit sur leur demande les délégués syndicaux de l'entreprise dûment mandatés, une fois par mois et toutes les fois qu'il y a urgence.

L'entrevue doit être demandée par écrit à l'employeur qui y répondra dans les quarante huit heures.

Cependant en cas d'urgence l'employeur y répondra immédiatement et l'entrevue aura lieu tout de suite, si les parties s'accordent sur le caractère d'urgence. Toutes les entrevues devront faire l'objet d'un procès-verbal signé séance tenante par les deux parties. La durée de l'entrevue est considérée comme durée de travail effectif.

L'employeur peut réserver au syndicat de son entreprise un local meublé s'il en a les moyens et compte tenu des besoins des services de l'entreprise.

Les travailleurs de l'entreprise adhérents au syndicat peuvent tenir des réunions générales au sein de l'entreprise en dehors des heures du travail dans le cas où il existe un local approprié, et se trouvant indépendant des locaux du travail et d'emménagement, sauf accord des parties sur des dispositions contraires.

Si un responsable syndical vient d'être chargé d'une mission syndicale ou élu pour être délégué permettant d'un des syndicats dont fait partie le personnel de l'entreprise ou pour être détaché auprès de l'organisation syndicale, il sera à la demande de l'organisation syndicale dont il relève et avec l'accord préalable de l'employeur, mis à la disposition de l'activité syndicale avec solde intégrale ou partielle ou sans solde. Ce responsable sera sauf dans le premier cas placé dans une position de disponibilité. Pendant toute la durée de ce mandat, il garde ses droits à l'avancement et à l'ancienneté.

Il participe, tout comme s'il était en service aux avantages consentis en matière de maladie ou de retraite, mais en cas de détachement sans solde, l'organisation syndicale effectue tous versements nécessaires qui incombent à l'employeur.

En outre, il reste, durant la période de détachement, électeur et éligible dans la désignation de tout mandataire du personnel.

Il est réintégré dans son poste d'origine s'il est encore vacant ou à défaut, dans un autre emploi correspondant à son grade dans le même établissement au cas où le détachement ne dépasse pas un an, et dans la même entreprise au cas où le détachement excède l'année. En cas où son poste d'origine deviendrait vacant, il aura priorité pour y être affecté.

Art. 6. (nouveau). — **Réception des représentants syndicaux :**

Les représentants des structures de l'organisation syndicale centrale dûment mandatés seront sur leur demande reçus par l'employeur. Cette demande qui devra mentionner l'objet de l'entrevue, sera présentée soit directement soit par l'entremise des responsables syndicaux de l'entreprise qui peuvent être associés à l'entrevue à la demande de l'organisation syndicale. L'employeur pourra se faire assister d'un représentant de son organisation syndicale.

Art. 9. (nouveau). — **Normes de production.**

Les normes de production feront l'objet d'un accord au sein d'une commission technique paritaire au niveau de chaque secteur ou de chaque entreprise.

Art. 10. — Période d'essai (dernier paragraphe nouveau).

Si un travailleur vient d'être réembauché après les deux périodes d'essais sus-indiquées, son engagement ne se fera que sur la base de la confirmation directe.

Art. 12. (nouveau). — Protection des travailleurs dans l'exercice de leurs fonctions.

Le travailleur a droit conformément aux règles du Code Pénal et des lois en vigueur à une protection contre les menaces, outrages, injures ou diffamations et violences dont il peut être l'objet dans l'exercice de ses fonctions au sein de l'entreprise ou en dehors de son enceinte.

Dans le cas d'une agression établie, revêtant l'une des formes indiquées au paragraphe premier, et subie par le travailleur au cours de l'exercice de ses fonctions au sein de l'entreprise ou en dehors de son enceinte, l'entreprise est tenue de le protéger et d'apporter l'assistance morale et matérielle nécessaire pour engager les procédures légales en vue de réparer le préjudice ; l'assistance matérielle étant prodiguée à titre d'avance y compris le salaire octroyé en cas de cessation d'activité.

Art. 14. (nouveau). — Avancement et promotion :

A) L'avancement :

L'avancement normal consiste à passer d'un échelon à un échelon immédiatement supérieur d'une façon continue en fonction de l'ancienneté de l'agent et sur des bases qui seront fixées dans les conventions sectorielles.

B) Promotion :

La promotion consiste dans le passage d'une catégorie à la catégorie supérieure de la spécialité.

La promotion est fonction de la valeur professionnelle du travailleur telle qu'elle ressort notamment des éléments suivants :

- a) la durée de la pratique dans la profession
- b) la formation et les aptitudes professionnelles
- c) la durée du service et les notations dans l'Etablissement.
- d) les charges familiales.

Un tableau de promotion sera arrêté à la fin du mois de novembre de chaque année par l'employeur, dans la limite des postes vacants créés à cette date, et sera soumis pour avis à la commission paritaire.

Le tableau d'avancement prendra effet à partir du 1er janvier de l'année suivante.

Tout travailleur promu bénéficie d'un échelon supplémentaire dans sa nouvelle catégorie après son classement à l'échelon comportant un salaire égal ou à défaut immédiatement supérieur à son ancien salaire.

En cas de vacance ou de créations d'emplois, l'employeur fera appel avant de recourir à des recrutements extérieurs aux personnels des catégories inférieures ayant l'aptitude nécessaire pour remplir les fonctions dudit emploi qu'il s'agisse de cadres, d'agents de maîtrise ou de personnel d'exécution.

Art. 15. (nouveau). — Utilisation des travailleurs dans les fonctions autres que celles de leur grade.

Tout travailleur pourra être requis par écrit pour assurer des fonctions d'une catégorie immédiatement inférieure à celle où il est classé, suivant les exigences du service et pour une période n'excédant pas un mois une fois par année. Le travailleur gardera dans ce cas, le salaire et les avantages correspondants à son grade d'origine.

Si le travailleur intéressé estime que cette mesure revêt la caractère vexatoire et n'est pas dictée par le seul souci découlant d'une nécessité de service, il pourra saisir la commission paritaire, laquelle sera compétente pour statuer sur cette question.

Pour nécessité de service, un travailleur pourra être requis par écrit pour exercer les fonctions d'une catégorie immédiatement supérieure à celle où il est classé. Dans ce cas il percevra dès le premier jour une indemnité représentant la différence de salaire entre celui de son échelon et celui de l'échelon correspondante à la catégorie à laquelle il accède provisoirement. Cette position ne doit toutefois pas dépasser la durée de trois mois, période à l'issue de laquelle le travailleur est soit confirmé dans la nouvelle catégorie, soit replacé dans sa catégorie d'origine en ayant un droit de priorité pour accéder à cette catégorie nouvelle en cas de vacance définitive.

Art. 16. — Délai - congé - (3ème paragraphe nouveau).

Pendant la période de délai-congé et jusqu'au moment où un nouvel emploi aura été trouvé, les travailleurs en période de préavis seront autorisés à s'absenter chaque jour ouvrable pendant trois heures pour leur permettre de chercher un autre travail. Ces heures d'absence seront considérées heures de travail effectif et ne donneront pas lieu à réduction du salaire et des primes. Elles seront fixées d'un commun accord ou à défaut un jour au gré de l'employeur et un jour au gré du travailleur.

Ces heures pourront être groupées en tout ou en partie avec l'accord de l'employeur.

Art. 22. (nouveau). — Changement de résidence ou mutation :

Les changements de résidence ou mutation ne peuvent être décidés que par nécessité de service et dans la mesure où il n'existe pas de volontaires parmi les travailleurs remplissant les conditions requises.

Dans ce cas il sera tenu compte de l'ancienneté du travailleur, de sa condition familiale et d'habitation, ainsi que de sa responsabilité syndicale.

Dans tous les cas, tous les frais engendrés directement par ce changement de résidence ou cette mutation seront à la charge de l'employeur.

Art. 27. (nouveau). — Heures supplémentaires.

Les heures supplémentaires effectuées au-delà de la durée normale du travail hebdomadaire donnent lieu à une majoration de salaire conformément à la législation en vigueur.

Art. 29. (nouveau). — Jours fériés :

Les jours fériés considérés comme jours de congé chômés et payés, sont : le 1er mai, le 1er juin, le 25 juillet, le 15 octobre, le jour de l'Aid El Fitr, le jour de l'Aid El Idha et le jour du Mouled.

Il est ajouté à cette liste deux jours supplémentaires de sorte que le nombre des jours chômés et payés sera au total 9 sauf dispositions conventionnelles plus favorables.

Ne bénéficieront pas de ces deux jours les entreprises régies par des conventions collectives prévoyant déjà 9 jours et plus, les entreprises relevant de la loi N° 83-106 du 3 décembre 1983 relative au statut de l'artisan ainsi que le secteur de la boulangerie.

Les deux jours supplémentaires seront accordés le jour de l'an Héjire et le 20 mars à moins que les conventions collectives ne prévoient le paiement d'autres jours qui doivent être en tout cas parmi les jours cités par le décret n° 78-954 du 2 novembre 1978.

Les entreprises régies par des conventions collectives prévoyant déjà 8 jours ne bénéficieront que d'un seul jour supplémentaire.

Les travailleurs qui ne pourraient du fait du service bénéficier de ces congés, auront droit à une majoration de salaire de 100 %. Les jours fériés non payés, s'ils ne sont pas chômés, sont considérés comme journées normales de travail.

Art. 31. (nouveau). — Congés spéciaux pour raisons de famille :

Les travailleurs bénéficieront des congés avec maintien intégral de tous les éléments du salaire, à l'occasion d'événements survenus dans leur famille. La durée de ces congés est fixée comme suit sauf dispositions particulières plus favorables :

- 1) Naissance d'un enfant 2 jours ouvrables
- 2) Décès d'un conjoint 3 jours ouvrables
- 3) Décès d'un père, d'une mère ou d'un fils 3 jours ouvrables
- 4) Décès d'un frère, d'une sœur, d'un petit fils, d'une petite fille, d'un grand père ou d'une grande mère 2 jours ouvrables
- 5) Mariage du Travailleur 3 jours ouvrables
- 6) Mariage d'un enfant 1 jour ouvrable
- 7) Circoncision d'un enfant 1 jour ouvrable

les bénéficiaires des dits congés devront produire les justifications utiles.

Art. 33. — Congés exceptionnels : (Dernier paragraphe nouveau).

Les bénéficiaires de ce congé devront informer au préalable leur entreprise de leurs absences et se prévaloir de leurs convocations avant l'absence.

Art. 37. — Discipline : (Paragraphe 8 et 10 nouveau). — Paragraphe 8 nouveau :

En cas de faute grave, l'employeur peut décider sous sa propre responsabilité de relever immédiatement le travailleur de son service, avec privation partielle ou totale de ses salaires pour une durée n'excédant pas un mois jusqu'à proposition de sanction par le conseil de discipline. Ce dernier doit être convoqué dans un délai maximum de trois jours, et aura à formuler son avis au plus tard dans le mois à partir du jour de la suspension du travail.

— Paragraphe 10 nouveau :

Chaque fois qu'un travailleur est appelé à comparaître devant le conseil de discipline il doit en être informé trois jours à l'avance par lettre recommandée avec accusé de réception. S'il en formule la demande à l'employeur, il obtient immédiatement communication de son dossier y compris le rapport présenté contre lui.

Art. 45. — Conservation des choses nécessaires pour l'accomplissement du travail y compris les matières premières (3ème paragraphe nouveau).

Il ne répond pas de la détérioration et de la perte provenant d'un cas fortuit ou de force majeure, sauf le cas où il serait mis en demeure par écrit de restituer les choses qui lui ont été confiées.

Art. 46. — Hygiène et Sécurité : (2ème paragraphe : nouveau).

Il fera installer, en particulier, des lavabos, des douches, des W.C des vestiaires pour les effets du personnel. Un local sera aménagé pour permettre au personnel d'y passer la coupure entre les deux séances de travail, dans le cas où les travailleurs seraient dans l'obligation de ne pas rentrer chez eux. Ce local peut être utilisé aussi pour les réunions syndicales, s'il est approprié pour ce genre de réunions et indépendant des lieux de production et d'emmagasinage.

Art. 49. — (nouveau) : Prime de productivité.

Les travailleurs ainsi que les représentants des organisations syndicales sont tenus d'apporter leur concours à l'amélioration de la productivité de l'entreprise.

Afin d'encourager les travailleurs à contribuer à l'amélioration de la productivité de l'entreprise une prime de productivité pourra leur être attribuée sur la base des normes de production définies pour chaque branche d'activité ou pour chaque entreprise.

Art. 2. — Les dispositions suivantes seront ajoutées au texte actuel de la convention collective cadre

Art. 51 (bis) : Définition de « la législation en vigueur »

Il est entendu par « Législation en vigueur » au sens de la présente convention ce qui suit :

— les textes légaux et réglementaires en vigueur

— la convention collective cadre

— les conventions collectives sectorielles pour les secteurs auxquels elles s'appliquent.

— les conventions collectives particulières pour les entreprises concernées.

Art. 51. (ter) : Dispositions des conventions collectives sectorielles et d'établissement.

Les conventions collectives sectorielles ne peuvent prévoir des dispositions moins avantageuses pour les travailleurs que celle de la convention collective cadre. De même les conventions collectives d'établissement ne peuvent être moins favorables que les conventions sectorielles applicables aux établissements conformément à l'article 44 du Code du Travail.

Art. 3. — Le présent avenant à la convention collective cadre entre en vigueur à partir de sa signature.

Tunis, le 17 novembre 1984

Pour les Organisations

Syndicales des Employeurs

Le Président de l'U.T.I.C.A.

Signé :

Pour les Organisations

Syndicales des Travailleurs

Le Président de l'U.G.T.T.

M. Ferjani Bel Hadj Ammar Signé : M. Habib ACHOUR

Ministère de la Santé Publique

EMPLOIS FONCTIONNELS

Décret N° 85-255 du 11 février 1985, modifiant le décret n° 77-774 du 19 septembre 1977, relatif aux emplois fonctionnels du personnel médical et juxtamédical des établissements relevant du Ministère de la Santé Publique.

Nous, **Habib Bourguiba**, Président de la République Tunisienne ;

Vu la loi n° 76-64 du 12 juillet 1976, relative à l'organisation des carrières médicales en Tunisie, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée;

Vu la loi n° 76-65 du 12 juillet 1976, relative à l'enseignement Supérieur et à la Recherche Scientifique et notamment son article 14;

Vu le décret-loi n° 80-4 du 15 août 1980, relatif à l'organisation des carrières pharmaceutiques en Tunisie, ratifié par la loi n° 80-63 du 10 novembre 1980;

Vu le décret-loi n° 80-5 du 15 août 1980, relatif à l'organisation des carrières de médecine dentaire en Tunisie, ratifié par la loi n° 80-64 du 10 novembre 1980;

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut des personnels de l'Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif;

Vu le décret n° 71-364 du 9 octobre 1971, réglementant l'attribution et la rémunération des emplois fonctionnels des administrations centrales, tel que modifié par le décret n° 72-154 du 2 mai 1972;

Vu le décret n° 73-467 du 5 octobre 1973, relatif aux emplois fonctionnels des établissements d'Enseignement Supérieur et de Recherche, tel que modifié par le décret n° 77-380 du 20 avril 1977 et par le décret n° 82-560 du 30 mars 1982;

Vu le décret n° 77-774 du 9 septembre 1977, relatif aux emplois fonctionnels du personnel médical et juxtamédical relevant du Ministère de la Santé Publique, tel que modifié par le décret n° 81-844 du 18 juin 1981;

Vu le décret n° 80-928 du 12 juillet 1980, relatif aux organes de Direction des Facultés et Etablissements d'Enseignement Supérieur et de Recherche et à leurs attributions, ensemble des textes qui l'ont modifié ou complété;

Vu le décret n° 80-1577 du 17 décembre 1980, fixant la composition des conseils des Facultés de Médecine, de Pharmacie et de Médecine Dentaire;

Sur proposition des Ministres de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique et de la Santé Publique;

Ministère du Tourisme et de l'Artisanat

ATTRIBUTION DE PRIX DU PRESIDENT

Arrêté du Ministre du Tourisme et de l'Artisanat du 8 février 1985, portant attribution du Prix du Président Bourguiba à l'Artisanat à caractère traditionnel.

Le Ministre du Tourisme et de l'Artisanat,

Vu la loi n° 59-133 du 13 octobre 1959, portant création de l'O.N.A.T.;

Vu le décret n° 83-398 du 13 octobre 1983, portant nomination du Ministre du Tourisme et de l'Artisanat;

Vu le décret n° 81-1214 du 12 septembre 1981, portant création du prix du Président Bourguiba à l'Artisanat à caractère traditionnel;

Arrête :

Article Unique. — Le Prix du Président Bourguiba

Vu l'avis du Ministre des Finances;
Vu l'avis du Tribunal Administratif;

Décrétons :

Article Premier. — Les articles premier et 5 du décret susvisé n° 77-774 du 19 septembre 1977 sont modifiés ainsi qu'il suit :

Article Premier (nouveau). — Les Directeurs d'Instituts titulaires du grade de professeur ou de maître de conférences agrégé, bénéficient des indemnités et avantages attribués à un directeur d'administration centrale s'ils exercent sous le régime du plein-temps intégral.

Article 5. (nouveau). — Les doyens des facultés de médecine, de pharmacie et de médecine dentaire sont nommés par décret sur proposition des Ministres de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique et de la Santé Publique, dans les conditions prévues par le décret susvisé n° 80-928 du 12 juillet 1980, et par le décret susvisé n° 80-1577 du 17 décembre 1980, parmi les professeurs et les maîtres de conférences agrégés exerçant sous le régime du plein-temps intégral.

Art. 2. — Les Ministres de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique et de la Santé Publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Fait à Tunis, le 11 février 1985

P. le Président de la République Tunisienne
et par délégation
Le Premier Ministre
Ministre de l'Intérieur
Mohamed MZALI

CESSATION DE FONCTIONS

Par décret N° 85-254 du 7 février 1985 :

Monsieur **Tahar Ben Youssef**, Administrateur en Chef est déchargé des fonctions de Directeur de la Tutelle des hôpitaux au Ministère de la Santé Publique à compter du 20 décembre 1984.

ba à l'Artisanat à caractère traditionnel pour l'année 1983 est attribué à Monsieur **Mohamed Bouden**, Tailleur sur Pierres à Dar Chaâbane.

Tunis, le 5 février 1985

Le Ministre du Tourisme et de l'Artisanat
Ezzeddine CHELBI

VU

Le Premier Ministre
Ministre de l'Intérieur
Mohamed MZALI

A V I S

En application de l'arrêté de Monsieur le Premier Ministre, Ministre de l'Intérieur en date du 21 novembre 1984, paru au J.O.R.T. N° 69 du 23 novembre 1984.

L'Imprimerie Officielle informe le public que les annonces légales, réglementaires et judiciaires paraissent à compter du 1er janvier 1985 dans une édition spéciale « **Journal Officiel des Annonces Légales, Réglementaires et Judiciaires** ».

L'acquisition de ce numéro spécial ainsi que l'abonnement peuvent s'effectuer suivant les dispositions de l'arrêté ministériel susvisé.

Pour la légalisation de la signature : Le Président de la Municipalité Certifié conforme : Le Président-Directeur Général de l'I.O.R.T.

A votre disposition à l'IORT :

**tirés à part du JORT,
conventions collectives nationales,
éditions spéciales et recueil de textes**

Vient de paraître

RECUEIL DES IMPOTS DIRECTS ET INDIRECTS

**Edité par la Direction Générale des Impôts
et diffusé par l'Imprimerie Officielle**

Ce Recueil, composé de 3 livres réunis

en un classeur de format 21 × 27 cm, regroupe :

- 1. — Code de l'Impôt de la Patente et de l'Impôt sur les
bénéfices des Professions non Commerciales,**
- 2. — Contribution Personnelle d'Etat et Impôt sur les
Traitements et Salaires,**
- 3. — Taxes sur les Chiffres d'Affaires.**

Nombre de pages : 473 en arabe et en français

**Actualisation : mise à jour permanente par des feuillets
mobiles qui seront mis en vente à l'I.O.R.T.**

Prix : 12D,000

En vente à l'IORT à Radès, Km 2

ou à son bureau de Tunis : 1, rue Hannon.

*Toutes commandes par voie postale sont majorées
de cent millimes par exemplaire pour frais d'expédition*

EN VENTE

1) CODES ET RECUEILS DE TEXTES LEGISLATIFS ET REGLEMENTAIRES

Statut Général des Personnels de la Fonction Publique - 1984	1 D, 500
Code des Obligations et des Contrats - 1984	2 D, 000
Code de Procédure Pénale - 1984	2 D, 500
Code de la Presse - 1983	1 D, 500
Code de la Route - 1982	2 D, 000
Etat Civil - 1982 (en arabe)	2 D, 500
Code de la Nationalité Tunisienne - 1983	1 D, 000
Code de la Comptabilité Publique - 1983	3 D, 500
Code du Commerce - 1982	2 D, 000
Code du Statut Personnel - 1982	1 D, 000
Code du Travail - 1983	3 D, 000
Code de Discipline et Pénal Maritime - 1984	1 D, 500
Code de Procédure Civile et Commerciale - 1984	1 D, 500
Code de Commerce Maritime - 1984	2 D, 500
Code Forestier - 1984	2 D, 000
Rapport entre Bailleurs et Locataires et Immeubles Appartenant aux Etrangers - 1984	1 D, 000
Recueil de Législation Sociale - Tome I - 1984	2 D, 000
Recueil des Impôts Directs et Indirects - 1984	12 D, 000
Recueil des Circulaires - 1976	1 D, 250
Recueil des Circulaires - 1977 - 1978 - 1979 - 1980 - 1981 - 1982	1 D, 500 (le volume)

2) JURISPRUDENCE ADMINISTRATIVE

Recueil des Arrêts Rendus par le Tribunal Administratif en 1975, 1976 et 1977 (en arabe)	3 D, 000
Recueil des Arrêts Rendus par le Tribunal Administratif en 1978 (en arabe)	4 D, 000

3) CONVENTIONS COLLECTIVES NATIONALES

(PRIX : 1 dinars)

des Employés des Pharmacies d'Officines
du Pétrole
de l'Industrie Laitière
de la Mécanique Générale et de l'Electricité
du Commerce de Matériaux de Construction, du Bois et des Produits Sidérurgiques
des Salles de Projection Cinématographiques
de Savonneries, Raffineries et Usines d'Extraction d'Huile de Grignons

de l'Industrie du Bois, du Meuble et du Liège
de Confiserie, Biscuiterie, Chocolaterie et Pâtisserie
des Salines de Tunisie
des Fabricants de Produits d'Entretien et d'Insecticides
des Pâtes Alimentaires et du Couscous
du Bâtiment et des Travaux Publics
de la Fabrication de Peinture
des Industries de Conserves et Semi-Conserves Alimentaires
de l'Imprimerie
de la Torréfaction
du Secteur des Explosifs
des Fabricants de Produits de Toilette et de Parfumerie
du Personnel des Banques et Etablissements Financiers
des Assurances
des Industries des Matériaux de Construction
des Constructeurs et des Concessionnaires de Véhicules Automobiles

4) AUTRES PUBLICATIONS

Affiche portant résumé des principales dispositions de la loi n° 57-73 du 11 décembre 1975, relative au régime de réparation des accidents du travail et des maladies professionnelles	0 D, 250
Barème Indiciaire	0 D, 200
Barème pour le Calcul de l'I.T.S. et la C.P.E. (Tome I)	3 D, 000
Barème pour le Calcul de l'I.T.S. et la C.P.E. (Tome II)	3 D, 000
Budget de l'Etat pour 1981 (Extrait du J. O. R. T.)	0 D, 950
Budget de l'Etat pour 1982 (Extrait du J. O. R. T.)	1 D, 500
Budget de l'Etat pour 1983 (Extrait du J. O. R. T.)	1 D, 500
Tarif des Droits de Douanes à l'Importation et à l'Exportation - 1983	9 D, 000
Avis de Commerce Extérieur et de Change N° 1	2 D, 000
Accord C.E.E. - Tunisie	1 D, 000
Tables du Journal Officiel :	
— Table des Matière	0 D, 400
— Table Chronologique	0 D, 400

Règlement: par mandat poste, chèque bancaire ou chèque postal, C.C.P. 610-15 Tunis, frais en sus.

Journal Officiel de la République Tunisienne

(Bihebdomadaire)

Composé et tiré sur les presses de l'Imprimerie Officielle de la République Tunisienne

Les abonnements, achats de numéros et remise des ordres d'insertion d'annonces et d'avis d'appels d'offres peuvent s'effectuer :

Au siège de l' I. O. R. T. :

Radès, Km 2

Téléphones : 299.914
299.224

Au bureau de Tunis :

1, rue Hannon

Téléphone : 349.637

Edition originale : 225 Millimes
Edition française : 300 Millimes

ABONNEMENT ANNUEL *			
PAYS	EDITION Originale	TRADUCTION Française	Edition Originale et sa Traduction
	(Dinars)	(Dinars)	(Dinars)
Tunisie-Algérie-Maroc ...	12	14,500	19,500
Autres Pays	16,500	19,500	25

* Pour l'Etranger, frais d'envoi en sus

Le règlement des factures et achats s'effectue exclusivement au comptant, par chèque ou virement bancaire à l'ordre de :

**Imprimerie Officielle
de la République Tunisienne**

C. C. P. N° 610-15 à Tunis
S. T. B. Tunis 57 60 88
S. T. B. Mégrine 450 225 206
B. N. T. Tunis 006 046
U. I. B. Agence A 35 70 100
Banque du Sud - Radès 09 47 00103